



عقد إنشاء تطبيق ويب باسم "HOSTRA"

الطرف الأول: عبد الكريم سعود مسري العتيبي
- رقم الهوية: ١١٣١٠٣٨٦٩٥
- رقم الجوال: ٥٣٢٥٩٦٥٩٢
- البريد الإلكتروني: abokrm326@gmail.com

الطرف الثاني: حمدان راشد ادريس
- رقم الإقامة: ٢١٧١٧١٣٧٨٣
- رقم الجوال: ٥٥٥٥٧١٩٣٨٢
- البريد الإلكتروني: hakeem2478@gmail.com

تمهيد:

حيث أن الطرف الأول يرغب في إنشاء تطبيق ويب باسم "HOSTRA"، وحيث أن الطرف الثاني لديه الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

البند الأول - التمهيد

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني - موضوع العقد

حيث يقوم الطرف الثاني بتصميم وتطوير تطبيق ويب باسم "HOSTRA" للطرف الأول بتصميم متكامل وخالي من أي عيوب، وفق المواصفات الفنية المعتمدة من الطرف الأول.

البند الثالث - الضمان وفترة التجربة

١. يلتزم الطرف الثاني بتحمل مسؤولية أي أخطاء أو عيوب تظهر في التطبيق لمدة ستة (٦) أشهر من تاريخ التسليم النهائي، وتعد هذه الفترة فترة تجربة.
٢. بعد انتهاء فترة التجربة، يلتزم الطرف الثاني بالصيانة لمدة سنة واحدة مقابل مبلغ قدره الفان ريال سعودي (٢٠٠٠ ريال سعودي).
٣. لا تشمل الصيانة أي تطويرات أو إضافات جديدة للتطبيق، ويتم الاتفاق عليها في عقود أو ملاحق منفصلة.



البند الرابع - سرية المعلومات

١. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة التامة على سرية جميع معلومات وبيانات التطبيق "HOSTRA" وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الأول.
٢. تظل التزامات السرية سارية المفعول حتى بعد انتهاء العقد لأي سبب.

البند الخامس - المكافأة عند النجاح

في حال نجاح التطبيق وفق معايير مكتوبة يتم تحديدها والاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين، يستحق الطرف الثاني مبلغاً وقدره مئة ألف ريال سعودي (١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) من الطرف الأول.

البند السادس - الموافقة على الأدوات التقنية

يتم تطوير التطبيق باستخدام إطار العمل Next.js، ويشترط الحصول على موافقة الطرف الأول على أي أدوات أو تقنيات إضافية يتم استخدامها في المشروع.

البند السابع - تسليم السورس كود

١. يتعهد الطرف الثاني بتسليم الكود المصدري (Source Code) للتطبيق للطرف الأول بعد استلام المبلغ المذكور في البند الرابع وقدره مئة ألف ريال سعودي (١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي).
٢. في حال عدم تسليم الكود بعد استلام المبلغ، يعتبر العقد مفسوخاً ويحق للطرف الأول استرداد المبلغ كاملاً مع التعويض عن أي أضرار.

البند الثامن - الأعطال الخارجية

في حال حدوث أعطال تتعلق بتركيب التطبيق وليست ناجمة عن التطبيق نفسه، يتم تحديد تكلفتها بالاتفاق بين الطرفين كتابياً قبل تنفيذ الإصلاحات.



البند التاسع - التكاليف الإضافية

أي تكاليف تقع ضمن نطاق تطبيق "HOSTRA" يتحملها الطرف الأول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

البند العاشر - حقوق الملكية الفكرية

١. بعد سداد جميع المبالغ المستحقة وتسليم السورس كود (Source Code)، تنتقل جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق إلى الطرف الأول.
٢. يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بنسخة من الكود لأغراض أرشيفية أو توثيق خبراته فقط، دون بيع أو استخدام المشروع نفسه لطرف آخر.

البند الحادي عشر - الجدول الزمني للتسليم

يلتزم الطرف الثاني بتسليم التطبيق خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ بدء العمل، ويحق للطرف الأول فرض غرامة تأخير بنسبة خمس بالمئة (5%) خمس من قيمة العقد عن كل أسبوعين تأخير، بحد أقصى عشرون بالمئة (20%).

البند الثاني عشر - إنهاء العقد

١. يحق لأي طرف إنهاء العقد إذا أخل الطرف الآخر بأي من التزاماته الجوهرية، بعد إنذاره خطياً أو عبر البريد الإلكتروني ومنحه مهلة لا تقل عن (٣٠) ثلاثون يوماً لتصحيح الإخلال.
٢. في حال الإنهاء، يتم تصفية المستحقات المالية بين الطرفين وفق ما تم إنجازه.

البند الثالث عشر - حل النزاعات

تخضع أحكام هذا العقد لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بين الطرفين يتم حله ودياً خلال فترة ١٥ يوماً، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.



البند الرابع عشر - عدم نجاح التطبيق

في حال عدم نجاح التطبيق أو عدم تحقيق النتائج المتفق عليها بين الطرفين، لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويضات أو مطالبات مالية من الطرف الأول، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة لفشل التطبيق أو أي خلل قد يحدث في تنفيذ المشروع.

البند الخامس عشر - نسخ العقد

تم تحرير وتوقيع نسختين من هذا العقد بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

البند السادس عشر - التوقيع

وتوثيقا لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد (إنشاء تطبيق ويب "HOSTRA").

الطرف الثاني: حمدان راشد الثريش

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٨/٢٤ م - ١٤٧/٠٣/٠١ هـ

التوقيع:

عبدالكريم سعود مسري العتيبي

٢٠٢٥/٠٣/٠١ م - ١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ





إقرار وتسليم

أنا المقر: حمدان راشد إدريس، أقر وأعترف بموجب هذا الإقرار بأنني قد قمت بتسليم المدعو: عبدالكريم سعود مسري الروقي نظام إدارة الفنادق (PMS Hostra) تسليمًا كاملاً ونهائياً.

ويشمل هذا التسليم كافة مكونات النظام من برامج وبيانات وصلاحيات دخول وأي متعلقات أو ملحقات مرتبطة به، وذلك بحالة سليمة وجاهزة للاستخدام، دون أي نقص أو تحفظ.

وأقر بأن هذا التسليم تم برضاي التام ودون أي إكراه، وبناءً عليه تنتقل مسؤولية النظام كاملة إلى المستلم اعتباراً من تاريخ التوقيع أدناه.

كما أقر بوجود مطالبات على عبدالكريم و حقوق لي تتعلق بالنظام المذكور بعد هذا التسليم في حال نجاح التطبيق.

حرر هذا الإقرار للعمل بموجبه عند الحاجة.

المقر:

الاسم: حمدان راشد إدريس

التوقيع

المستلم:

الاسم: عبدالكريم سعود مسري الروقي

التوقيع: